



CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

En Osorno, a 01 de abril 2025 comparecen, Ingeniería Térmica Ingeterm Ltda., Rut N°77.477.992-2, persona jurídica del giro de su denominación, representada por doña, **María Isabel Campo Martin** de nacionalidad Chilena, C.I. N°10.659.471-6, ambos domiciliados en la ciudad de Osorno, dirección **Eleodoro Vásquez N° 080**, en adelante e indistintamente. **EL EMPLEADOR**; y don/ña **CARLOS ALBERTO HOFFMANN CID** de nacionalidad **CHILENA**, nacido(a) el **14 DE OCTUBRE 1993**, estado civil **SOLTERO**, C.I. N° 18.174.025-6 con domicilio en **ISLA MAULLIN 1843**, Ciudad **OSORNO**, en adelante e indistintamente **EL TRABAJADOR**; los comparecientes mayores de edad, vienen a celebrar el presente contrato de trabajo:

PRIMERO: Por el presente instrumento el empleador contrata los servicios del trabajador **CARLOS ALBERTO HOFFMANN CID**, a fin de que se desempeñe y ejecute el cargo de **SUPERVISOR**. Además de su labor principal el Trabajador se obliga a ejecutar las funciones anexas e inherentes a ella y cualquier otra que el empleador estime como propia del cargo del trabajador.

SEGUNDO: El trabajador, en el desempeño de sus funciones, estará especialmente obligado a:

1. Cumplir oportuna y fielmente las políticas, instrucciones, reglamentos y órdenes impartidas por el empleador o sus representantes, realizando todas aquellas actividades o labores, que directa o indirectamente digan relación con la labor que desempeñará y que sean necesarias para cumplir en forma adecuada, eficiente y oportuna la labor para la cual se le contrata.
2. A desarrollar su trabajo con el debido cuidado, evitando comprometer la salud, integridad y seguridad tanto de su persona como también de los demás trabajadores. Por lo expresado, las partes acuerdan que el trabajador se someterá al control en una entidad externa, que determine el empleador, para verificar que no está bajo la influencia del alcohol, drogas o cualquier sustancia psicotrópica o alucinógena, que altere las condiciones físicas o psíquicas del trabajador.
3. Guardar la más absoluta reserva, dentro y fuera de la empresa, acerca de cualquier tipo de información, anteproyecto, estudios de factibilidad u otros y, en general, acerca de todas las operaciones de la empresa o sus clientes, aunque no haya intervenido personalmente.
4. Conocer, aceptar, cumplir y hacer cumplir todas las normas contenidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad que se encuentra vigente en la empresa, cuya copia recibe en este acto de suscripción del presente contrato de trabajo, y en especial apegarse a las funciones, responsabilidades, responsabilidades esenciales, requisitos irrenunciables, prohibiciones e interdicciones que el desempeño de su cargo conlleva y que en el recién mencionado Reglamento se especifican.
5. Se deja expresa constancia que para los (las) trabajadores (as) que conduzcan vehículos motorizados que sean de propiedad del Empleador se les impone la obligación de mantener la licencia de conducir que la ley exija al día. Ante una conducta imputable al trabajador y que produzca una infracción sancionada por la autoridad, éste será el encargado de responder por dicha conducta.
6. Cuidar y supervisar el perfecto estado de conservación, las máquinas, vehículos, herramientas, equipamiento, y en general todos los bienes materiales pertenecientes al Empleador que se encuentren bajo su cargo. Ante cualquier desperfecto informar al área de mantención que sufra cualquiera de los bienes individualizado anteriormente, de forma oportuna.



7. Se autoriza al trabajador a que pueda ingresar a su puesto de trabajo hasta 5 minutos después de marcada su asistencia, dicho tiempo es exclusivo para su adecuada implementación en el uso de los EPP, principalmente por el uso de zapatos de seguridad.

8. El trabajador tiene la obligación de informar a su empleador todo cambio que pueda sufrir su plan de salud pactado y adicionalmente cualquier cambio de AFP. Dichos cambios deben ser informados con algún documento de respaldo por parte de las instituciones de salud y/o las AFP.

TERCERO: El cumplimiento de las obligaciones consignadas en la cláusula anterior es considerado esencial por las partes, razón por la cual acuerdan que la inobservancia de esos deberes es considerado incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, en los términos que señala el N°7 del artículo 160 del Código del Trabajo, excepto para lo dispuesto en el punto 5 de la cláusula Segunda que se regirá por sus propios términos.

CUARTO: El trabajador cumplirá las labores para las cuales fue contratado en **Ingeniería Térmica Ingeterm Ltda.** Ubicada en calle **Eleodoro Vásquez N° 080** sin embargo y de acuerdo a la naturaleza del cargo que ostenta, podrá cumplir las labores para las que fue contratado en cualquier lugar del territorio nacional, por lo que el trabajador podrá ser destinado a otro lugar para realizar sus labores, sin que esto le provoque menoscabo, para lo cual, el empleador comunicará tal circunstancia. Efectuada la comunicación respectiva por cualquier medio, el dependiente deberá presentarse a trabajar en el lugar y fecha señalada, obligación que acepta en este acto, configurando su incumplimiento inasistencia injustificada al trabajo.

QUINTO: El trabajador no estará sujeto a horario de trabajo, dado que se regirá según art. 22 inciso segundo del código del trabajo, por no tener supervisión directa. El trabajador deberá ejercer sus labores de manera presencial de lunes a viernes.

SEXTO: Las partes en este acto acuerdan, que el ingreso a la jornada laboral con 10 minutos posterior a esta se entenderá como atraso. En el caso que los atrasos no sean debidamente justificados con algún comprobante de atención médica o por el conducto regular establecido, se procederá a emitir carta de amonestación correspondiente al trabajador.

Se entenderá que el Trabajador incurre en incumplimiento grave del contrato de trabajo en caso de que incurra en más de 3 atrasos en un mes, y que no hayan podido ser justificados debidamente.

Ningún trabajador podrá ausentarse durante las horas de trabajo, sin previa autorización escrita del respectivo jefe directo.

Toda ausencia, cualquiera sea la causa y aunque sea avisada oportunamente, no dará derecho a remuneración. Las ausencias se imputarán en las liquidaciones correspondientes.

SEPTIMO: Por la prestación de sus servicios el trabajador percibirá los siguientes estipendios:

a) Sueldo base mensual ascendente a la suma de **\$855.000.- (ochocientos cincuenta y cinco mil pesos).**

b) La **Gratificación legal**, que se pagará en forma mensual, esto es, el 25 % de la remuneración devengada por el trabajador con un tope de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales.

c) Asignación de movilización por un monto de **\$ 70000 (setenta mil pesos)**, pagados por días efectivamente trabajados.



d) Asignación de colación por un monto de \$ 160000 (ciento sesenta mil pesos), pagados por días efectivamente trabajados.

La remuneración pactada será pagada por iguales períodos vencidos, mes a mes, correspondiendo esto al día cinco de cada mes, si este fuera inhábil, la remuneración se pagará el día hábil anterior, mediante pago en efectivo, depósito en una cuenta corriente o cuenta vista, o con cheque nominativo a nombre del trabajador, para lo cual, éste último le entrega expresa autorización a la empresa a optar por aquel que sea más conveniente.

El trabajador podrá recibir mensual, temporal y/o ocasionalmente bonificaciones, las cuales serán determinadas por superiores jerárquicos e informados oportunamente.

El trabajador que reciba una bonificación y/o comisiones, éstas tendrán el carácter de variable y serán calculadas de forma mensual. Las partes acuerdan que la presente remuneración variable no se devenga diariamente, lo que conlleva a la empresa estar eximida del pago de semana corrida.

OCTAVO: Queda expresamente establecido que el empleador no estará obligado a otorgar anticipo de ninguna especie durante el desarrollo de la actividad mensual.

NOVENO: Son **PROHIBICIONES** esenciales, cuya infracción será causa justificada de terminación del presente contrato en los términos previstos en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, las siguientes:

1. Registrar la asistencia de otro trabajador(a).
2. No concurrir a su jornada laboral y no dar aviso de la razón de su ausencia con anticipación o en el momento de entrada a la jornada laboral.
3. No acatar órdenes de sus superiores, siempre y cuando éstas no conduzcan a un menoscabo para el trabajador.
4. No utilizar sus implementos de seguridad, o bien deteriorarlos o alterarlos injustificadamente.
5. Faltar el respeto a alguno/s de sus compañeros o superiores, ya sea con gestos, verbalmente, o en actitudes que no conllevan a la armonía en su ambiente laboral.
6. Ser sorprendido en estado de intemperancia o con hálito a alcohol en su lugar de trabajo.
7. Ser sorprendido consumiendo drogas ilícitas de cualquier naturaleza en el lugar de trabajo o encontrarse bajo los efectos de ellas.
8. Ser sorprendido fumando en su puesto de trabajo o en lugares con prohibición de fumar o no habilitados para esto.
9. El no cumplimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y manuales de procedimientos de la empresa.
10. Ocultar infracciones o ausencias propias o ajenas.
11. Vender, enajenar o maltratar la ropa de trabajo entregada por la empresa.
12. Promover o provocar riñas.



13. Ejecutar funciones ajenas al trabajo para el cual fue contratado.
14. Negarse a trabajar sin causa justificada.
15. Descargar o instalar cualquier programa que no tenga una licencia autorizada u original, en cualquier computador que sea de propiedad de la empresa esté o no a su cargo.
16. El trabajador no podrá navegar en páginas web distintas a las que sean inherentes a su trabajo, como también almacenar, reproducir o visitar contenidos indecorosos, pornográficos o inmorales. El incumplimiento de esta cláusula dará derecho al empleador a desvincular al trabajador por la causal del artículo 160 N°1 letra A) o del artículo 160 N°7 del código del trabajo.
17. El uso del celular particular en las instalaciones de la empresa y sus faenas será de carácter extraordinario. Sólo podrá usarse previa autorización del superior jerárquico o caso fortuito. El no cumplimiento de este numeral se entiende como un incumplimiento grave al contrato de trabajo.
18. El trabajador no podrá compartir o divulgar claves de acceso a los sistemas informáticos y plataformas digitales que utilice la empresa, estas son de carácter personal, privada e intransferible. Esta cláusula tiene el carácter de esencial para las partes, por lo tanto, el no cumplimiento de esta dará derecho al empleador a poner término al contrato de trabajo según lo establecido en el artículo 160 N°7 del código del trabajo.
19. Mientras el trabajador se encuentre en el desarrollo de sus funciones como miembro de nuestra empresa se prohíbe tomar fotos, grabar videos o audios en las instalaciones o recinto, como trabajos o proyectos que estén generando que sean de propiedad material e intelectual de la empresa.
20. No se podrá ingresar a los casilleros mientras dure su jornada laboral, sin previa autorización del superior jerárquico.
21. Todo trabajador que hace uso de las camionetas y/o vehículos de la empresa, para el traslado desde oficina central a los diversos lugares, tanto por tramites o por el traslado a donde la empresa mantiene obras vigentes y/o terminadas, el trabajador tiene la obligación de tomar rutas directas y/o principales, no pudiendo desplazarse por lugares alternativos o desviarse de la ruta a menos que esto sea autorizado por su superior jerárquico. Lo mencionado será controlado a través del uso de GPS instalado en todos los vehículos motorizados de la empresa, lo que el trabajador acepta en este acto.

DECIMO: Cláusula de confidencialidad y reserva de la información

El trabajador en este acto se compromete a la reserva y confidencialidad de la información interna o privilegiada de la empresa. Se define como información privilegiada toda información interna de la empresa no de dominio público de carácter confidencial referente a datos y estrategias comerciales, económicos, financieros, contables, tributables, proyectos, adquisiciones, fusiones relativas a las actividades la empresa.

El trabajador no podrá divulgar información confidencial de la empresa, sus proveedores, clientes y sus sociedades filiales, aludiendo al secreto comercial y profesional a la cual tenga acceso con motivo de sus funciones, sin autorización del empleador, excepto en aquellos casos en que lo exija la ley. En especial, no podrá revelar a terceros lo siguiente: a) los términos de su contrato; b) Información, de cualquiera naturaleza, relacionada con el empleador, con sus sistemas computacionales o información de cualquiera de sus filiales o coligadas y sus respectivos clientes, incluyendo, sin limitación alguna, las políticas de la empresa, las operaciones sociales, técnicas, cuentas y personal

del empleador; c) Información o datos usados por el empleador para la conducción de sus negocios; d) información y datos obtenidos por el trabajador, que sea de propiedad del empleador o de un tercero y que el empleador esté obligado a tratar como confidencial. La obligación de reserva del trabajador será permanente salvo que el empleador haga pública dicha información, y no será revelada a ninguna clase de terceros ya sea en forma escrita, verbal o a través de cualquier otro medio electrónico, salvo autorización escrita de **Ingeniería Térmica Ingeterm Ltda.** El uso indebido que el trabajador diera a documentos originales, copias, datos, informes, cifras, campañas publicitarias, planes estratégicos, planes de negocios, bases de datos, remuneraciones, contabilidad o cualquier otro antecedente de la empresa dará derecho a **Ingeniería Térmica Ingeterm Ltda.** a realizar acciones civiles y penales ante los tribunales de justicia. Así mismo la empresa podrá exigir al trabajador una indemnización por concepto de daños o perjuicios directos o indirectos, previstos o imprevistos que tal indebida actitud ocasione a **Ingeniería Térmica Ingeterm Ltda.** o a sus clientes.

En el evento que por algún descuido o caso fortuito haya perdido alguna información deberá comunicar inmediatamente y por escrito al directorio de la empresa.

El trabajador en cualquier momento y a petición de **Ingeniería Térmica Ingeterm Ltda.** devolverá a la empresa toda la información confidencial de la misma, que provenga de documentos escritos, herramientas y materiales de trabajo, celulares provistos por la empresa, computadores proporcionados por la empresa para el desempeño de sus labores de trabajo, compilaciones, disquetes, Pendrive, discos duros, claves de acceso a nubes virtuales, o copias de dicha información confidencial que haya sido recibida por el trabajador para el adecuado ejercicio de sus funciones, declarando el trabajador que dicha acción descrita no produce un menoscabo para él.

El trabajador reconoce y acuerda que los términos y condiciones de este contrato. Así como lo indicado en el presente numerando, son razonables y necesarios para la protección de los legítimos intereses de la empresa con el objeto de prevenir perjuicios o pérdidas como consecuencia de cualquier acción realizada por el trabajador en incumplimiento el deber de reserva sobre información confidencial.

El trabajador declara y acepta lo descrito en este numerando en referencia a las condiciones, prohibiciones y obligaciones.

Por todo lo mencionado en el presente artículo, se establece que las partes acuerdan al momento de la firma del contrato de trabajo y entrega del presente reglamento, que esta cláusula de confidencialidad y reserva de información establece que la divulgación de cualquier información o documento a una persona natural o jurídica ajenos a **Ingeniería Térmica Ingeterm Ltda.** es un incumplimiento grave al contrato de trabajo y al presente artículo, por lo que dará derecho a la empresa a desvincular al trabajador por la causal del artículo 160 N°1 letra A y N°7 del Código del Trabajo, además de ejercer las correspondientes acciones civiles y penales ante los tribunales de justicia por los perjuicios causados. Cabe destacar que la gravedad radica en que los documentos e información de la empresa son de dominio exclusivo, de carácter privado y privilegiado de ella.

DECIMO PRIMERO: El presente documento es un **contrato de trabajo a Plazo Fijo** con fecha de inicio el **01 de abril de 2025** y con fecha de término el **30 de junio 2025**, pudiendo ponérsele término en la forma, condiciones y por las causales establecidas en el Código del Trabajo. Se entienden incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.



DECIMO SEGUNDO: Se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio del Empleador con fecha **01 de abril de 2025.-**

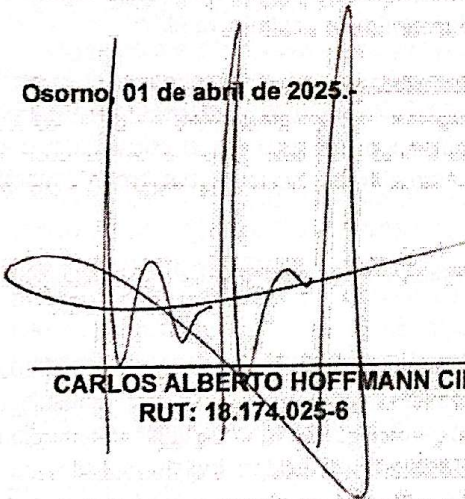
DECIMO TERCERO: Para todos los efectos derivados relacionados con este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus tribunales u órganos administrativos. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 21.327 del 30 de abril de 2021, las partes establecen como medio de comunicación electrónica el correo **rsanchez@ingensys.cl** para el empleador y **carloshoffmanncid@gmail.com** para el trabajador/a

DECIMO CUARTO: Las partes declaran que en este acto se hace entrega del RIOHS de la empresa, el cual el trabajador declara haber leído y aceptado todas las disposiciones establecidas en el reglamento indicado. El trabajador en este acto autoriza a **Ingeniería térmica Ingeterm Ltda.**, poder enviar de manera digital toda documentación original o copia del área laboral y de prevención de riesgos de la empresa, facultándola para poder requerir al trabajador la firma de los documentos indicados de manera digital o bien de manera física.

DECIMO QUINTO: Se deja constancia que don **CARLOS ALBERTO HOFFMANN CID**, informa estar afiliado a **AFP MODELO** y tener sistema de salud en **FONASA**.

DECIMO SEXTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder del trabajador y uno en poder del Empleador, siendo este fiel reflejo de la relación laboral existente entre las partes.

Osorno, 01 de abril de 2025.-


CARLOS ALBERTO HOFFMANN CID
RUT: 18.174.025-6


FIRMA DEL EMPLEADOR
RUT: 77.477.992-2
REPRESENTANTE LEGAL